

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת גלעד קריב

פ/25/45

הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון – טלפונים ניידים ומחשבים אישיים), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 22 בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז–1967¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 22(א), אחרי פסקה (6) יבוא :

"(6א) טלפונים ניידים ומחשבים אישיים בשימוש החייב ובני משפחתו החיים עמו ; פסקה זו לא תחול על מיטלטלין בעלי אופי מסחרי ;".

2. תיקון התוספת בתוספת החמישית לחוק העיקרי – החמישית

(1) במקום פרט 1 יבוא :

"1. מדפסת."

(2) בפרט 3, המילים "או טלפון נייד" – יימחקו.

דבריו הסבר

בשנים האחרונות הופכים המחשבים האישיים והטלפונים הניידים לכלי עבודה ולימוד חשובים, והשימוש בהם, בפרט במסגרת בית ספרית, הולך ונעשה משמעותי יותר. דווקא היום, לאחר התפרצות והתפשטות נגיף הקורונה (COVID-19) והשימוש העולה באפליקציות שונות, בפרט לצורך לימודים מרחוק, מתחוורת הפגיעה המשמעותית שבנטילת מחשבים אישיים וטלפונים ניידים, הן של מבוגרים והן של ילדים.

אשר על כן, דומה כי קיים צורך ממשי בתיקון חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז–1967 כך שמחשבים אישיים וטלפונים ניידים המשמשים את החייב ובני ביתו המתגוררים עימו, לא יעוקלו במסגרת הליך ההוצאה לפועל, פן תהיה פגיעה קשה ובלתי מוצדקת הן בילדיו של החייב והן בפרנסתו ובפרנסת בני ביתו. כיום, על פי החוק, ניתן לעקל מחשבים אישיים תוך הותרת מחשב אחד בלבד הדרוש לחייב ולבני משפחתו החיים עמו, ולעקל טלפונים ניידים של החייב ובני משפחתו, למעט טלפון נייד בודד או טלפון נייד. כאמור, לנוכח השינויים הברורים והמתפתחים בעולם היום, ככלל, אין די במחשב אחד ובטלפון אחד על מנת לספק את הצרכים הבסיסיים ביותר של החייב ובני משפחתו החיים עמו.

¹ ס"ח התשכ"ז, עמ' 116.

נוכח האמור, מוצע להוסיף לרשימת המיטלטלין שאינם ניתנים לעיקול את המחשבים האישיים והטלפונים הניידים המשמשים את החייב ובני משפחתו, ומוצע להתאים את התוספת החמישית לחוק לתיקון זה.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת גלעד קריב (פ/24/2858).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)